# 福鼎市太姥山镇“4•14”一般道路 交通事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2024-09-02 10:03 浏览量：604

目录

开篇..... 1

一、事故性质认定..... 1

二、事故基本情况..... 1

（一）事故发生单位基本情况..... 1

（一）事故发生单位基本情况..... 1

（二）事故车辆基本情况..... 3

（三）事故发生经过..... 4

（四）事故现场基本情况..... 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况..... 4

三、事故应急处置和评估情况..... 5

（一）事故信息接报及应急响应情况..... 5

（二）医疗救治和善后情况..... 5

（三）应急处置评估..... 6

四、事故原因分析..... 6

（一）直接原因..... 6

（二）事故相关检验检测和鉴定情况..... 6

1.死因鉴定情况..... 6

2.血样鉴定情况..... 7

3.技术鉴定情况..... 7

（三）间接原因..... 7

五、有关责任单位存在的主要问题..... 8

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 8

（一）免予追究责任人员..... 8

（二）已被司法机关采取强制措施人员..... 9

（三）有关责任人员的处理建议..... 9

（四）对有关责任单位的处理建议..... 10

七、事故防范和整改措施..... 10

2024年4月14日19时30分许，一辆重型非载货专项作业车与普通二轮摩托车发生碰撞，造成一人抢救无效死亡、一人受伤及两车损坏，直接经济损失约200万元。

2024年4月28日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了太姥山镇“4·14”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、交警大队、市交通运输局、市总工会、太姥山镇人民政府等单位相关人员组成。同时，邀请市纪委监委、检察院派员参加，各有关部门配合调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

**一、事故性质认定**

经调查认定，太姥山镇“4·14”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

**二、事故基本情况**

**（一）事故发生单位基本情况**

1、福鼎市福固工程设备租赁有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91350982MACU38MK8B，法定代表人：林若进，公司类型是有限责任公司（自然人独资），注册资本为50万元，住所：福建省福鼎市白琳镇翁江村半片山13号。成立日期：2023年9月5日。经营范围：建筑工程机械与设备租赁，特种设备出租，装卸搬运，建筑材料销售，建筑工程用机械销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），市政设施管理，土石方工程施工，工程管理服务，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），五金产品零售，普通机械设备安装服务，砼结构构件销售，建筑用石加工，砼结构构件制造，砖瓦销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建筑砌块销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。经调查公司由林若进、吴克松、胡祖辉、胡祖营、林良耀5人共同出资，从业人员由5名股东、1名财务人员和2名临时聘请驾驶员，泵车2辆、平板车2辆、小货车2辆、铲车2辆、搅拌机3辆。

2、长沙市望城区祖辉信息咨询部，《营业执照》统一社会信用代码：92430112MACCPEE54X，经营者：胡祖辉，类型是个体工商户，组成形式：个人经营，经营场所：湖南省长沙市望城区乌山街道望京大道与望城大道交叉口西侧办公楼四楼436号。注册日期：2023年3月16日。经营范围：信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）、健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经调查该咨询部为临时注册咨询部，湘AN1782号重型非载货专项作业车实际由福鼎市福固工程设备租赁有限公司经营使用。

**（二）事故车辆基本情况**

1、湘AN1782号重型非载货专项作业车，车辆登记所有人：长沙市望城区祖辉信息咨询部，品牌型号:三一牌/SYM5330THBEB，车辆识别代号：WDAKHCAA4H0167065，发动机号码：541974C1012333，登记住址:湖南省长沙市望城区乌山街道望京大道与望城大道交叉路口西侧办公楼四楼436号，使用性质：非营运，初次登记日期：2017年11月15日，检验有效期至2024年11月30日，车辆状态：正常。交强险投保于渤海财产保险股份有限公司，商业险投保于中国人寿财产保险股份有限公司，保险在有效期内。

2、闽J6630V号普通二轮摩托车，品牌型号：王野牌/WY125T-134E,车辆识别代号：LFFWGV4E7L1D50336,发动机号：JL0340291,车辆登记所有人：吴爱清，登记住所：福建省福鼎市太姥山镇坑村建设65号，使用性质：非营运，初次登记日期：2020年9月2日，检验有效期止2022年9月30日，车辆状态：逾期未检验，未提交相关保险材料。

**（三）事故发生经过**

2024年4月14日晚，王怀信驾驶湘AN1782号重型非载货专项作业车从福鼎市太姥山镇茶塘村往彭坑村方向行驶，于19时26分许行经福鼎市白冷线15KM+650M处路段时，湘AN1782号重型非载货专项作业车左后支腿外展占用对向车道，与对向由庄家想驾驶的闽J6630V号普通二轮摩托车（乘载梁世旭）发生碰撞，造成庄家想当场死亡、梁世旭受伤及两车损坏的交通事故。

**（四）事故现场情况**

事故现场位于福鼎市白冷线15KM+650M处路段，该道路呈南北走向，北往福鼎市太姥山镇彭坑村方向，南往福鼎市太姥山镇茶塘村方向，路宽6米，双车道，道路中心单黄虚线，夜间无路灯照明，干燥水泥路面。

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

本起事故造成1人死亡1人受伤，死者：庄家想，男，汉族，1980年11月25日出生，身份证号：352**********17，户籍地址：福建省福鼎市太姥山镇彭坑村建设65号，持有准驾车型为“E”的机动车驾驶证，档案编号：350925011519，初次领证日期：2007年2月1日，有效期限：2007年2月1日至2013年2月1日，驾驶证状态：注销，系闽J6630V号普通二轮摩托车驾驶人。伤者：梁世旭，男，汉族，1978年11月11日出生，身份证号：352**********18，户籍地址：福建省福鼎市太姥山镇彭坑村上彭坑21号，系闽J6630V号普通二轮摩托车乘员。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，截至2024年6月20日，核定本起事故造成赔偿费用等直接经济损失约200万元。

三、事故应急处置和评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

事故发生后，王怀信于19时30分拨打“110”电话报警和“120”急救中心，公安110指挥中心接到报警，立即指派福鼎市公安局交警大队民警赶赴事故现场开展事故勘查、疏导交通等工作，并对现场人员进行询问调查。

**（二）医疗救治和善后情况**

2024年4月14日，事故发生后庄家想当场死亡，梁世旭受伤。

2024年6月20日,经福鼎市道路交通事故人民调解委员会组织王怀信家属、林若进、林良耀、胡祖营、胡祖辉和死者庄家想家属进行调解，达成赔偿意向并签订调解书，赔偿金额为135万元。

**（三）事故应急处置评估**

事故发生后，王怀信报警及时，市公安局交警大队、“120”急救中心应急响应及时，事故应急救援比较迅速，现场处置得当，信息报送及时，事故应急处置较好。

四、事故原因分析

**（一）直接原因**

2024年04月22日，福鼎市公安局交警大队作出第350982120240000073号《道路交通事故认定书》，认定事故形成原因是：1.王怀信驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的湘AN1782号重型非载货专项作业车上道路行驶且未按照操作规范安全驾驶，该行为与本起事故的发生有直接的因果关系；2.庄家想醉酒后驾驶闽J6630V号普通二轮摩托车，该行为与本起事故的发生有直接的因果关系。

**（二）事故相关检验检测和鉴定情况**

**1.死因鉴定情况**

2024年04月16日，福建正扬司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽正扬司鉴所〔2024〕病鉴字第069号），其鉴定意见是：根据检验情况，结合案情，死者庄家想符合由于交通事故头部损伤致闭合性颅脑损伤并创伤性失血性休克致呼吸心跳骤停死亡。

**2.血样鉴定情况**

2024年04月15日，福鼎市公安局交警大队委托福建正扬司法鉴定所对庄家想的死亡原因进行鉴定。2024年04月22日，福建正扬司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽正扬司鉴所〔2024〕醇检字第0437号），其鉴定意见是：经检验，送检的死者庄家想A054219血液中检出乙醇，乙醇含量为124.56mg/100ml。

**3.技术鉴定情况**

2024年04月15日，福鼎市公安局交警大队委托福建行健司法鉴定所分别对王怀信驾驶湘AN1782号重型非载货专项作业车和庄家想驾驶的闽J6630V号普通二轮摩托车进行车辆安全技术状况鉴定。2024年04月19日，福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴（安全状态）字第1330号），其鉴定意见是：（一）湘AN1782号重型非载货专项作业车灯光系、转向系和行车制动系安全状态符合要求，（二）湘AN1782号重型非载货专项作业车左侧支撑臂液压油杆末端与承孔分离，支撑臂具备自行外展的条件不符合规范；福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴（安全状态）字第1331号），其鉴定意见是：（一）发生交通事故前，闽J6630V号普通二轮摩托车左后转向灯安全状态不符合要求，其余灯光安全状态符合要求，（二）发生交通事故前，闽J6630V号普通二轮摩托车转向系和行车制动系安全状态符合要求。

**（三）间接原因**

福鼎市福固工程设备租赁有限公司未落实安全生产企业主体责任，存在安全管理缺失。一是对驾驶人员的有关安全生产规章制度及教育培训流于形式，未有效教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员王怀信安全意识淡薄，二是对所属作业车辆开展隐患排查不够到位，未能及时排查肇事车辆的左侧支撑臂液压油杆末端与承孔分离，造成支撑臂外展，其以上行为与本起事故的发生有一定因果关系，是造成本起事故发生的间接原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

福鼎市福固工程设备租赁有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失：一是未制定有关安全生产规章制度及教育培训，对王怀信未进行教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员安全意识淡薄[1]；二是开展隐患排查不够到位，未能及时排查肇事车辆的左侧支撑臂液压油杆末端与承孔分离，造成支撑臂外展。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）免予追究责任人员**

庄家想，男，1980年11月25日出生，43周岁，身份证号码:352**********17，户籍所在地:福建省福鼎市太姥山镇彭坑村上彭坑21号，系闽J6630V号普通二轮摩托车驾驶人，醉酒后驾驶机动车，是造成本起事故发生的直接原因，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

**（二）已被司法机关采取强制措施人员**

王怀信，男，群众，汉族，1985年8月5日出生，39周岁，身份证号352**********13，户籍地址：福建省福鼎市店下镇溪美村下南里78－1号，持有准驾车型为“B1B2”的机动车驾驶证，档案编号：350920133287，初次领证日期：2009年5月8日，驾驶证状态：正常，系湘AN1782号重型非载货专项作业车驾驶人，驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的湘AN1782号重型非载货专项作业车上道路行驶，且未按照操作规范安全驾驶，造成庄家想当场死亡、梁世旭受伤及两车损坏，对本起事故的发生负有主要责任，其行为涉嫌交通肇事罪，2024年4月15日，被市公安局依法立案侦查并移送司法机关审查起诉。

**（三）有关责任人员的处理建议**

林若进，男，群众，汉族，1980年6月30日出生，44周岁，身份证号：352**********17，户籍地址：福建省福鼎市白琳镇翁江村半片山17号，系福鼎市福固工程设备租赁有限公司法定代表人，安全生产法定职责落实不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育工作，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对本起事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局依法给予其行政处罚。

**（四）对有关责任单位的处理建议**

福鼎市福固工程设备租赁有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失：一是未制定有关安全生产规章制度及教育培训，对王怀信未进行教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员安全意识淡薄[[2]]；二是开展隐患排查不够到位，未能及时排查肇事车辆的左侧支撑臂液压油杆末端与承孔分离，造成支撑臂外展，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局依法给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）福鼎市福固工程设备租赁有限公司针对事故暴露出的问题，要举一反三，迅速落实好安全生产企业主体责任，有效教育和督促从业人员遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求,切实做好全员安全教育培训，全面提高从业人员的安全意识，确保安全行驶，防止类似事故发生。

（二）福鼎市公安局交警大队要加强对路面道路交通等的监管，及时纠正违法违规行为，确保道路交通安全。

（三）福鼎市太姥山镇、白琳镇人民政府要落实属地责任，切实抓好本辖区的安全生产隐患排查整治工作，确保类似事故不再发生。

---

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

关闭



网站标识码：3509820001 闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府

**新媒体矩阵**

市微信公众号 闽政通APP

"国务院"互联网+督查

主办：福鼎市人民政府 运行管理：福鼎市政府信息中心